PENSE-BÊTE · DROIT ET STATUT

Statuts particuliers de la fonction publique

10-20 DGAFP - Filière RH, statuts particuliers — source : fiche de révision du module (gemma4, 31/10/2026)

À RETENIR

1. Le statut particulier est un **décret en Conseil d'Etat** qui définit les règles spécifiques de mission, de recrutement et de carrière d'un corps.
2. Il complète le **statut général** et est indispensable pour piloter la masse salariale via le calcul du **GVT**.
3. Les réformes statutaires sont des processus **interministériels** complexes impliquant la DGAFP, la DB et le Conseil d'Etat.

Contenu du statut particulier

Élément	Contenu
Obligatoire : catégorie	classement du corps en **A, B ou C**
Obligatoire : missions	missions du corps
Obligatoire : recrutement	modes d'accès (concours, détachement, etc.)
Obligatoire : avancement	nombre de grades, cadencement, promotion
Facultatif : formation	modalités de formation des agents

Inversion vs Ralentissement de carrière

	Inversion de carrière	Ralentissement de carrière
Nature	**Illégale**	**Non illégale**
Définition	Un agent d'un échelon inférieur dépasse un agent d'un échelon supérieur pour une même année	Un fonctionnaire bénéficie d'un déroulé de carrière moins favorable qu'avant une réforme
Exemple	Deux agents de deux échelons différents classés dans un même échelon d'accueil	Atteindre un indice en 3 ans au lieu de 2 après une réforme

Acteurs et rôles de la réforme

Acteur	Rôle
DGAFP	Expertise juridique et enjeux RH
DB	Contrôle financier et évaluation du coût
GU	Transmission des projets à la DB et la DGAFP
CSA	Consultation obligatoire (dialogue social)
SGG	Transmission au Conseil d'Etat et suivi
Conseil d'Etat	Examen par la section de l'administration
Premier ministre	Signataire du décret et arbitrage
Ministère porteur	Élaboration et soumission au GU

Procédure de modification statutaire

1. Soumission du projet au `GU` par le ministère porteur.
2. Consultation obligatoire du `CSA`.
3. Transmission au `SGG` puis au `Conseil d'Etat`.
4. Retour de la minute (texte modifié) au `SGG`.
5. Signature par le `Premier ministre` et contreseings.

Repères temporels et textes

2017
Création du Guichet Unique (GU)

48
Délai pour proposer une divergence au SGG après examen par le Conseil d'Etat
heures

2011-1317
Décret relatif aux attachés d'administration de l'Etat
17/10/2011

2008-836
Décret fixant l'échelonnement indiciaire (art. 3-1)
22/08/2008

Valeur normative et compléments

Le statut particulier est un **décret en Conseil d'Etat**. Il est complété par des **décrets transversaux**, des **décrets simples** (échelonnement indiciaire) et des **arrêtés d'application** (concours, taux de promotion, régime indemnitaire).

Risques juridiques

- Recours pour excès de pouvoir.
- Question prioritaire de constitutionnalité.
- Effets reconventionnels sur la gestion des agents et des services (à anticiper).

Pièges et confusions

⚠ Confondre l'**inversion** (illégale) avec le **ralentissement** (légal).
⚠ Croire qu'un décret peut être **rétroactif** de sa propre initiative.
⚠ Penser que l'avis du **CSA** lie l'administration (il est obligatoire mais non liant).
⚠ Confondre le **statut particulier** (décret en CE) et les statuts législatifs (ex: magistrature).
⚠ Oublier que le **GVT** est directement impacté par les évolutions de la paie statutaire.

Sigles et définitions

CGFP	Code général de la fonction publique
GVT	Glissement-vieillesse-technicité
DGAFP	Direction générale de l'administration et de la fonction publique
DB	Direction du budget
GU	Guichet unique
CSA	Comité social d'administration
SGG	Secrétariat général du Gouvernement

Auto-test

1. Quelle instance examine les projets de décrets statutaires ?
2. Quelle est la différence de légalité entre inversion et ralentissement ?
3. Que signifie GVT ?
4. L'avis du CSA est-il contraignant ?
5. Par quel mécanisme les ministères règlent-ils un désaccord sur une réforme ?

Réponses : **1.** le Conseil d'État · **2.** l'inversion est illégale, le ralentissement est légal · **3.** glissement-vieillesse-technicité · **4.** non, il est obligatoire mais non liant · **5.** arbitrage en réunion interministérielle sous l'autorité du Premier ministre

À compléter par la fiche, le podcast et le quiz du module. Rédigé à partir de la fiche de révision ; seuils et chiffres à la date de la source.